DESTINE

Conditions Générales d'Utilisation (CGU) – Destine Studio

https://info.destine.studio

contact.destinestudio@gmail.com

SIRET : 104 144 456 00019

Introduction :

Destine Studio est un réseau social du cinéma et de l'audiovisuel. Une application de services audiovisuels centrée sur le partage de vocal, l'audio narratif et la découverte des passionnés, des talents et des actualités du cinéma, avec des outils professionnels pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle dans les métiers du cinéma, de l'audiovisuel et du divertissement. L'app intègre une IA propriétaire, Destine Studio IA, capable de recommander des films, d'analyser des contenus et d'interagir en audio avec les utilisateurs.

1. Objet des Conditions Générales d'Utilisation

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet d'encadrer l'accès et l'utilisation de l'application mobile et web **Destine Studio**, un réseau social narratif dédié au cinéma, à l'audiovisuel et au divertissement, « made in Guyane ». Elles définissent les droits et obligations des utilisateurs et de l'éditeur dans le cadre de l'utilisation des services proposés.

En utilisant l'application, l'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des CGU et les accepter sans réserve.

2. Définitions

- **« Application » ou « Destine Studio »** : la plateforme mobile et web éditée par la société Destine Studio, permettant la publication, l'écoute et le partage de contenus audio, visuels et textuels liés au cinéma et à l'audiovisuel.
- **« Utilisateur »** : toute personne inscrite ou non inscrite accédant à l'application.

- « **Compte ID** » : compte utilisateur standard permettant d'accéder aux fonctionnalités sociales et créatives de l'application.
- « **Compte Pro** » : compte professionnel nécessitant un numéro SIRET valide, donnant accès à des fonctionnalités supplémentaires, notamment la publication de contenus sponsorisés ou publicitaires.
- « **Contenu Utilisateur** » : tout contenu audio, visuel, textuel ou multimédia publié par un utilisateur (ex. : Gim Toli, podcasts, profils talents, stories, messages, etc.).
- « **Éditeur** » : la société ou personne responsable de l'exploitation de Destine Studio.
- « **Services** » : l'ensemble des fonctionnalités proposées par l'application.

3. Accès à l'Application

L'accès à Destine Studio nécessite un smartphone compatible ou un accès web via un navigateur moderne. L'application est accessible gratuitement, sous réserve d'une connexion Internet.

L'utilisateur doit être âgé d'au moins **15 ans** pour créer un compte et utiliser les fonctionnalités sociales. L'éditeur se réserve le droit de restreindre l'accès à certaines fonctionnalités selon la zone géographique, la réglementation locale ou la nature du compte (ID ou Pro).

4. Création de Compte et Sécurité

4.1. Création d'un Compte ID

L'utilisateur peut créer un compte standard (« Compte ID ») en fournissant des informations exactes et à jour. Ce compte permet notamment :

- de publier des **Gim Toli** (audios narratifs de moins de 60 secondes)
- de publier des **podcasts** (audios jusqu'à 30 minutes)
- de publier des films courts (vidéos de moins de 60 minutes)
- d'interagir avec les autres utilisateurs
- d'interagir avec Destine Studio IA
- d'accéder à la messagerie privée
- de créer et modifier son profil talent
- de partager des stories et consulter ses contenus

4.2. Création d'un Compte Pro

Le Compte Pro est réservé aux professionnels du cinéma, de l'audiovisuel ou du divertissement. Il nécessite la fourniture d'un **numéro SIRET valide**. Ce compte donne accès à des fonctionnalités supplémentaires, notamment :

- la publication de contenus sponsorisés
- la gestion de campagnes publicitaires (détails traités dans une section dédiée)
- des outils avancés de visibilité professionnelle

4.3. Sécurité du Compte

L'utilisateur s'engage à :

- fournir des informations exactes
- maintenir la confidentialité de ses identifiants
- ne pas partager son compte avec des tiers
- signaler immédiatement toute utilisation non autorisée

L'éditeur ne demandera **jamais** les identifiants personnels ou professionnels de l'utilisateur.

5. Description des Fonctionnalités

Destine Studio propose sept onglets principaux :

5.1. Accueil

Espace principal de publication et de consultation des **Gim Toli**, audios narratifs de moins de 60 secondes.

5.2. Explorer

Section dédiée aux contenus audio plus longs, jusqu'à 30 minutes, aux actualités du mondes entier, et aux films disponibles librement sur internet.

5.3. Découvrir

Présentation des affiches, bandes-annonces et informations sur les prochaines sorties cinéma, sur les plus grand succès du cinéma de l'année et des actus liés à la Pop culture, aux mangas et au théâtre.

5.5. My IA

Destine Studio IA, capable de recommander des films, d'analyser des contenus, de générer des images et d'interagir en audio avec les utilisateurs.

5.6. Messages

Messagerie privée permettant d'échanger directement avec d'autres utilisateurs.

5.7. Profil

Espace personnel permettant de :

- modifier ses informations
- partager des stories

- consulter ses publications
- gérer ses paramètres

6. Contenus Utilisateurs

Les utilisateurs peuvent publier différents types de contenus (audios, textes, images, profils talents, stories, messages, etc.). Ils restent propriétaires de leurs contenus, mais accordent à Destine Studio une licence non exclusive permettant leur diffusion au sein de l'application.

L'utilisateur garantit que ses contenus :

- respectent la loi
- ne portent pas atteinte aux droits de tiers
- ne contiennent pas de propos haineux, discriminatoires, violents ou illicites
- ne violent pas les droits d'auteur ou droits voisins

L'éditeur se réserve le droit de modérer, suspendre ou supprimer tout contenu contraire aux CGU.

7. Droits de Propriété Intellectuelle

7.1. Droits de l'Éditeur

L'ensemble des éléments composant l'application Destine Studio — notamment la marque, le nom commercial, le logo, l'interface, les illustrations, les textes, les fonctionnalités, la structure technique, les bases de données, ainsi que tout contenu créé par l'Éditeur — sont protégés par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.

Toute reproduction, représentation, modification, adaptation, distribution ou exploitation, totale ou partielle, de l'un de ces éléments, sans autorisation écrite préalable de l'Éditeur, est strictement interdite.

7.2. Droits des Utilisateurs

Les utilisateurs restent pleinement propriétaires des contenus qu'ils publient (audios, images, textes, profils talents, stories, etc.).

En publiant un contenu sur Destine Studio, l'utilisateur accorde à l'Éditeur une **licence non exclusive, mondiale, gratuite et révocable**, permettant :

- la diffusion du contenu au sein de l'application
- son affichage dans les flux, profils, onglets thématiques
- son utilisation pour assurer le fonctionnement normal du service

Cette licence ne permet **aucune exploitation commerciale** du contenu utilisateur en dehors de l'application sans accord préalable.

8. Publicité et Contenus Sponsorisé

(La version complète sera développée dans un document dédié, mais voici la base pour les CGU.)

L'application peut afficher des publicités ou contenus sponsorisés, notamment via les **Comptes Pro**.

L'utilisateur reconnaît que :

- certains contenus peuvent être identifiés comme « sponsorisé » ou « publicité »
- l'Éditeur ne garantit pas la qualité, la véracité ou la conformité des produits ou services annoncés
- les annonceurs sont seuls responsables des contenus publicitaires qu'ils diffusent

Les règles applicables aux annonceurs et aux Comptes Pro sont précisées dans les **Conditions Générales de Vente** et la **Politique Publicitaire**.

9. Comportements Interdits

L'utilisateur s'engage à ne pas utiliser l'application pour :

9.1. Contenus illicites

- propos haineux, discriminatoires, violents ou diffamatoires
- contenus à caractère sexuel explicite
- incitation à la haine, au harcèlement ou à la violence
- violation des droits d'auteur ou droits voisins
- diffusion de contenus trompeurs, mensongers ou frauduleux

9.2. Atteintes techniques

- tentative d'accès non autorisé à l'Espace Admin
- contournement des mesures de sécurité
- introduction de virus, malwares ou scripts malveillants
- extraction automatisée de données (scraping)

9.3. Abus de fonctionnalités

- spam, envoi massif de messages

- usurpation d'identité
- création de comptes multiples pour manipuler la plateforme
- utilisation du Compte Pro sans SIRET valide

L'Éditeur se réserve le droit de suspendre ou supprimer tout compte ne respectant pas ces règles.

10. Modération et Sanctions

10.1. Modération

Destine Studio applique une modération humaine et/ou automatisée visant à garantir un environnement sûr et respectueux.

L'Éditeur peut :

- retirer ou masquer un contenu
- limiter la visibilité d'un utilisateur
- suspendre temporairement un compte
- supprimer définitivement un compte en cas de violation grave ou répétée

10.2. Signalement

Tout utilisateur peut signaler un contenu ou un comportement inapproprié via les outils prévus à cet effet.

10.3. Recours

En cas de sanction, l'utilisateur peut contacter l'Éditeur pour demander une révision de la décision.

11. Responsabilités

11.1. Responsabilité de l'Utilisateur

L'utilisateur est seul responsable :

- des contenus qu'il publie
- de l'exactitude des informations fournies
- de l'usage de son compte
- du respect des lois en vigueur

11.2. Responsabilité de l'Éditeur

L'Éditeur s'engage à fournir un service conforme à sa description, mais ne garantit pas :

- l'absence d'erreurs ou d'interruptions
- la disponibilité continue du service
- la véracité des contenus publiés par les utilisateurs ou annonceurs

L'Éditeur ne peut être tenu responsable :

- des dommages résultant d'une mauvaise utilisation de l'application
- des interactions entre utilisateurs
- des contenus tiers (UGC ou publicités)

12. Protection des Données Personnelles

Destine Studio collecte et traite certaines données personnelles dans le respect du **RGPD** et des lois françaises.

Les données collectées peuvent inclure :

- informations de compte (email, nom, SIRET pour les comptes Pro)
- contenus publiés
- données techniques (appareil, logs, statistiques)
- données nécessaires à la modération
- données liées à la publicité (selon consentement)

Les finalités incluent :

- fonctionnement de l'application
- personnalisation de l'expérience
- modération
- sécurité
- statistiques
- gestion des comptes Pro et des campagnes publicitaires

Les droits des utilisateurs (accès, rectification, suppression, opposition, portabilité) sont détaillés dans la **Politique de Confidentialité**, document distinct des présentes CGU.

13. Conditions Financières

13.1. Gratuité des Comptes ID

L'accès et l'utilisation des fonctionnalités standard de Destine Studio via un **Compte ID** sont gratuits.

13.2. Comptes Pro et Services Payants

Certaines fonctionnalités avancées, notamment la diffusion de contenus sponsorisés ou la gestion de campagnes publicitaires, sont réservées aux **Comptes Pro** et peuvent être soumises à des frais.

Les modalités financières (prix, facturation, durée, renouvellement, remboursement) sont définies dans les **Conditions Générales de Vente (CGV)**, document distinct des présentes CGU.

13.3. Absence de responsabilité en cas de frais tiers

L'utilisation de l'application peut entraîner des frais liés à la connexion Internet ou au forfait mobile de l'utilisateur. Ces frais sont à la charge exclusive de l'utilisateur.

14. Durée et Résiliation

14.1. Durée

Les présentes CGU s'appliquent pendant toute la durée d'utilisation de l'application par l'utilisateur.

14.2. Résiliation par l'Utilisateur

L'utilisateur peut supprimer son compte à tout moment via les paramètres de l'application ou en contactant l'Éditeur.

La suppression du compte entraîne :

- la désactivation de l'accès à l'application
- la suppression ou anonymisation des données personnelles conformément à la Politique de Confidentialité
- la suppression des contenus privés (messages, données sensibles)
- la possibilité pour certains contenus publics (ex. : Gim Toli, podcasts) de rester visibles si leur suppression compromettrait la cohérence des flux, sauf demande expresse de l'utilisateur

14.3. Résiliation par l'Éditeur

L'Éditeur peut suspendre ou supprimer un compte en cas de :

- violation grave ou répétée des CGU
- comportement illicite
- fraude ou tentative de fraude
- utilisation abusive des fonctionnalités
- non-respect des obligations liées au Compte Pro (ex. : SIRET invalide)

L'utilisateur sera informé de la décision, sauf en cas de violation manifeste nécessitant une action immédiate.

15. Modification des CGU

L'Éditeur se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment afin de :

- s'adapter aux évolutions légales ou réglementaires
- intégrer de nouvelles fonctionnalités
- améliorer la sécurité ou la qualité du service

En cas de modification substantielle, l'utilisateur sera informé par notification ou message dans l'application.

La poursuite de l'utilisation de l'application après notification vaut acceptation des nouvelles CGU.

16. Loi Applicable et Juridiction

Les présentes CGU sont régies par le **droit français**.

En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des CGU, et en l'absence de résolution amiable, les tribunaux compétents seront ceux du ressort du siège social de l'Éditeur (par exemple **Cayenne**, si tu veux ancrer juridiquement en Guyane).

17. Contact

Pour toute question, réclamation ou demande d'assistance, l'utilisateur peut contacter l'Éditeur via :

- **Email :** info.destinestudio@gmail.com
- **Adresse postale :** 5 allée Belimbi 97320 Saint-Laurent du Maroni
- **Site web :** https://info.destine.studio
- **Support technique :** https://info.destine.studio/document